THE JAPANESE CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
Số: 03/2020JCCI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------o0o--------

V/v: *Xin xác nhận bằng văn bản về phương thức kê khai và nộp thuế nhà thầu*

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2020

Kính gửi: Bộ Tài Chính

Trước hết, xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ của Quý Bộ dành cho Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam trong suốt thời gian qua.

Liên quan đến Thông tư 156/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 6/11/2013 (sau đây gọi tắt là Thông tư 156), chúng tôi xin được xác nhận bằng văn bản một số nội dung dưới đây, kính mong Quý Bộ xem xét.

Căn cứ theo Thông tư 103/2014/TT-BTC về hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam và Điều 20 Điểm 2,3,4 Thông tư 156 có quy định về 03 phương thức khai thuế nhà thầu và nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện thì người nộp thuế có thể tùy chọn một trong ba phương thức khai thuế đó. Mặt khác, Điều 20 Điểm 5 Thông tư 156 lại quy định như sau:

5. Khai, nộp thuế trong các trường hợp

a) Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài đang thực hiện nghĩa vụ thuế theo một trong ba phương pháp như hướng dẫn tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều này thì phải tiếp tục khai, nộp thuế theo phương pháp đang thực hiện cho đến khi kết thúc hợp đồng.

b) Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài đang thực hiện nghĩa vụ thuế theo một trong ba phương pháp như hướng dẫn tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều này, nếu tiếp tục ký hợp đồng nhà thầu hoặc hợp đồng nhà thầu phụ mới tại Việt Nam khi chưa kết thúc hợp đồng nhà thầu hoặc hợp đồng nhà thầu phụ cũ thì tiếp tục thực hiện khai, nộp thuế đối với các hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ mới theo các phương pháp đã thực hiện của hợp đồng nhà thầu hoặc hợp đồng nhà thầu phụ cũ.

c) Trường hợp việc ký kết, thực hiện hợp đồng nhà thầu hoặc hợp đồng nhà thầu phụ mới vào thời điểm hợp đồng nhà thầu hoặc hợp đồng nhà thầu phụ cũ đã kết thúc thì

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài được đăng ký lại phương pháp nộp thuế theo một trong ba phương pháp như hướng dẫn tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều này cho hợp đồng mới.

d) Trường hợp cùng một thời điểm mà Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện nhiều hợp đồng, nếu có một hợp đồng đủ điều kiện theo quy định và Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, kê khai hoặc phương pháp hỗn hợp thì các hợp đồng khác (kể cả những hợp đồng không đủ điều kiện) cũng phải thực hiện nộp thuế theo phương pháp mà Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài đã đăng ký thực hiện.

Theo quy định trên, nhà thầu nước ngoài sẽ không thể áp dụng phương pháp khai thuế khác với các hợp đồng thầu mới nếu chưa kết thúc hợp đồng thầu cũ, điều này tạo nên những trở ngại rất lớn đối với các doanh nghiệp Nhật Bản, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng.

Về vấn đề này, chúng tôi đã có văn bản ý kiến về việc sửa đổi thông tư 156 (số 15/2018JCCI) vào ngày 13 tháng 7 năm 2018, và một cuộc họp giữa chúng tôi với Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế đã được tổ chức vào ngày 15 tháng 1 năm 2019. Tại cuộc họp này, chúng tôi đã nhận được câu trả lời : "Không cần sửa đổi Thông tư 156 vì căn cứ theo luật pháp và các quy định hiện hành, doanh nghiệp có thể lựa chọn phương pháp kê khai thuế khác cho hợp đồng thầu mới trong trường hợp đối với dự án khác.", với tư cách là đại diện của Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật bản tại Việt Nam, chúng tôi hoàn toàn an tâm và tin tưởng vào câu trả lời trên.

Tuy nhiên, có một số doanh nghiệp là thành viên của Hiệp hội chúng tôi mong muốn có xác nhận chính thức bằng văn bản, về việc có thể lựa chọn phương pháp khai thuế khác cho hợp đồng thầu mới trong trường hợp với dự án khác căn cứ theo quy định hiện hành của Thông tư 156. Vì vậy chúng tôi tha thiết đề nghị Quý Bộ xác nhận câu trả lời này bằng văn bản chính thức.

Nếu khó khăn trong việc đưa ra định nghĩa về "dự án khác", chúng tôi mong muốn Quý Bộ có thể đưa ý kiến trả lời liệu ví dụ dưới đây có được coi là dự án khác không, cũng như đưa thêm các ví dụ khác để giải thích ý nghĩa của từ "dự án khác".

Ví dụ:

Năm 2017, công ty A của Nhật Bản đã giành được hợp đồng C là cung cấp máy móc thiết bị và phái cử chuyên gia kỹ thuật cho một nhà máy thép ở tỉnh B của Việt Nam. A quyết định kê khai và nộp thuế nhà thầu của hợp đồng C dựa trên phương pháp trực tiếp. Mặt khác, năm 2018 A nhận được hợp đồng E là hợp đồng xây dựng nhà máy điện tại tỉnh D của Việt Nam trong khi hợp đồng C vẫn chưa kết thúc. A xem xét đến việc lựa chọn phương pháp hỗn hợp

THE JAPANESE CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

thay vì phương pháp trực tiếp để nộp thuế nhà thầu cho hợp đồng E.

Như đã đề cập trong đề xuất ý kiến năm 2018, chúng tôi cho rằng việc bắt buộc phải áp dụng cùng một phương pháp kê khai thuế cho dù đó là những dự án khác nhau sẽ đem đến những bất cập sau đây:

1. Trên thực tế có nhiều hợp đồng cung cấp dịch vụ trực tiếp bởi nhà thầu nước ngoài chỉ có thể sử dụng phương pháp trực tiếp để kê khai và nộp thuế căn cứ theo thể chế pháp luật hiện hành. Các nhà thầu nước ngoài này sẽ không thể sử dụng phương pháp hỗn hợp khi đấu thầu các hợp đồng mới như xây dựng khi chưa kết thúc hợp đồng cung cấp dịch vụ trực tiếp kia. Điều này đi ngược lại với mục đích của việc có thể lựa chọn phương pháp thích hợp nhất từ ba phương pháp kê khai thuế, cũng như không thể duy trì môi trường cạnh tranh công bằng.

2. Nếu không thực hiện đấu thầu với những điều kiện bình đẳng sẽ dẫn đến hạn chế các công ty tham gia đấu thầu, dẫn đến kết quả là giá trúng thầu sẽ cao hơn. Trường hợp các dự án được thực hiện bởi chính phủ Việt Nam sẽ dẫn đến gia tăng nợ công và cuối cùng gánh nặng này sẽ được chuyển sang người dân.

3. Số lượng nhà thầu hạn chế có thể gây cản trở việc chuyển giao công nghệ cho các công ty Việt Nam.

4. Đây là một quy định gây khó khăn trong việc quản lý các hợp đồng trên thực tế đối với các doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực, có nhiều hợp đồng với các công ty Việt Nam.

5. Vấn đề tráo đổi chi phí từ hợp đồng này qua các hợp đồng khác mà chính phủ Việt Nam luôn quan tâm có thể được kiểm tra, đảm bảo thông qua kiểm tra thuế.

Tóm lại, bằng cách lựa chọn phương pháp khai thuế phù hợp nhất tùy thuộc vào hình thức hợp đồng của từng dự án và cách thức tham gia của từng công ty (hợp đồng thầu toàn bộ hoặc chỉ nhập hàng từ nước ngoài và phái cử chuyên gia v.v.), chúng tôi tin rằng việc này sẽ giúp giảm chi phí cơ sở hạ tầng bằng cách tối ưu hóa chi phí dự án, góp phần làm giảm gánh nặng cho người dân.

Thông tư 156 hiện nay không quy định rõ là đối với các dự án khác nhau có thể lựa chọn các phương pháp khai thuế khác nhau. Chính vì vậy các doanh nghiệp Nhật Bản vô cùng lo lắng việc lựa chọn các phương pháp khai thuế khác nhau có thể dẫn đến việc bị truy thu các khoản thuế cũng như tiền phạt, lãi chậm nộp lớn trong tương lai.

Hiệp hội chúng tôi tha thiết đề nghị Quý bộ xem xét và xác nhận rõ ràng bằng văn bản về

THE JAPANESE CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

việc "Doanh nghiệp có thể lựa chọn phương pháp khai thuế khác cho hợp đồng thầu mới trong trường hợp đối với dự án khác." trong tháng 5 năm nay.

Cuối cùng, đại diện cho các doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản cam kết sẽ tiếp tục phấn đấu và nỗ lực vì sự phát triển kinh tế của Việt Nam, rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ Quý Bộ.

Kính thư,

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Đông Bắc Á – Bộ Ngoại giao;
- Cục Đầu tư nước ngoài – Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam;
- Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Tp. Hồ Chí Minh;
- Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng.

T/M Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Chủ tịch

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
BAN LÃNH ĐẠO

Kazunori SUDO